宅地建物取引士試験　2026年度 超予想問題（全45問）

第 1 部：問題編　／　最新法令準拠

問 1　次の判決文（要旨）を読み、ア～エの記述のうち、民法の規定、判例及び判決文によれば、誤っているものはどれか。

（判決文の要旨）共同相続人の一人が相続開始前から被相続人の許諾を得て遺産である建物において被相続人と同居してきたときは、特段の事情のない限り、被相続人と右同居の相続人との間において、被相続人が死亡し相続が開始した後も、遺産分割により右建物の所有関係が最終的に確定するまでの間は、引き続き右同居の相続人にこれを無償で使用させる旨の合意があったものと推認される。（最高裁判所平成8年12月17日判決の要旨）

ア．配偶者居住権を取得した配偶者は、居住建物の所有者の承諾を得れば、配偶者居住権を第三者に譲渡することができる。

イ．判決文によれば、相続開始前から被相続人の許諾を得て被相続人と同居してきた相続人が、遺産分割の成立までの間その建物を単独で使用している場合でも、特段の事情のない限り、他の相続人は、その相続人に対し、賃料相当額の不当利得の返還を請求することができない。

ウ．配偶者が被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた場合において、居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産の分割をすべきときは、配偶者は、遺産の分割により居住建物の帰属が確定した日又は相続開始の時から6か月を経過する日のいずれか遅い日までの間、居住建物を無償で使用する権利を有する。

エ．配偶者居住権は、その設定の登記をしたときは、居住建物について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができる。

問 2　代理に関する次のa～dの記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

a．代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示であっても、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、本人に対して直接にその効力を生ずる。

b．代理人がその権限外の行為をした場合において、相手方が代理人の権限があると信じたときは、そのように信ずべき正当な理由がないときであっても、本人は、その行為について責任を負う。

c．他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後にその代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、代理権の消滅の事実を知らず、かつ、知らなかったことに過失がない第三者に対してその責任を負う。

d．本人が無権代理人に対して追認の意思表示をした場合、相手方がその事実を知ったときであっても、本人は、追認をもって相手方に対抗することができない。

ア．一つ
イ．二つ
ウ．三つ
エ．四つ

問 3　時効に関する次のa～dの記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

a．時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。

b．時効の更新の事由である権利の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないこと又は権限があることを要しない。

c．強制執行がされた場合、その事由が終了したときは、申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合を除き、時効は、その時から新たにその進行を始める。

d．債権者が債務者に対して裁判外で支払を催告したときは、時効は、その催告の時から新たにその進行を始める。

ア．一つ
イ．二つ
ウ．三つ
エ．四つ

問 4　抵当権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

ア．土地に抵当権が設定された当時、その土地の上に建物が存在し、土地と建物が同一の所有者に属していた場合には、その後に建物が第三者に譲渡されたとしても、土地の抵当権が実行されたときは、建物について法定地上権が成立する。

イ．更地に抵当権が設定された後にその土地の上に建物が築造された場合であっても、抵当権者が抵当権設定の際に建物の築造をあらかじめ承認していたときは、土地の抵当権が実行されると、建物について法定地上権が成立する。

ウ．抵当権者は、抵当不動産の賃料に物上代位をする場合、その賃料が抵当権設定者に払い渡された後であっても、差押えをすれば、その賃料から優先弁済を受けることができる。

エ．抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、後順位抵当権者がいる場合であっても、その満期となった最後の5年分について、その抵当権を行使することができる。

問 5 相続に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

ア．相続人は、相続の開始の時から3か月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならず、相続の開始を知らなかった場合であっても、この期間は延長されない。

イ．遺産の分割は、その分割の時から効力を生じ、相続開始の時に遡ってその効力を生ずることはない。

ウ．相続開始の時から10年を経過した後にする遺産の分割については、原則として、特別受益及び寄与分に関する規定は適用されない。

エ．各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権について、遺産の分割前であっても、他の共同相続人の同意を得ることなく、その全額の払戻しを単独で受けることができる。

問 6 AがBに対しA所有の甲建物を賃貸し、Bが甲建物の引渡しを受けた場合に関する次のa～dの記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

a. Bが甲建物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、Bは、賃貸借の終了の時に限り、Aに対してその償還を請求することができる。

b. Bが甲建物について有益費を支出したときは、Bは、賃貸借の終了を待たずに、直ちにAに対してその償還を請求することができる。

c. 甲建物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それがBの責めに帰することができない事由によるものであるときでも、賃料は、Bが減額を請求しなければ減額されない。

d. 甲建物が修繕を要するときは、Bは、Aが既にこれを知っているときを除き、遅滞なくその旨をAに通知しなければならない。

ア．一つ

イ．二つ

ウ．三つ

エ．四つ

問 7 不法行為に関する次のa～dの記述のうち、民法の規定によれば、正しいものの組合せはどれか。

a. 使用者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害について、被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたことを証明したときであっても、その賠償責任を免れることはない。

b. 他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、損害賠償に代えて名誉を回復するのに適当な処分を命ずることはできるが、損害賠償とともにこれを命ずることはできない。

c. 不法行為による損害賠償の請求権は、不法行為の時から20年間行使しないときは、時効によって消滅する。

d. 注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わないが、注文又は指図についてその注文者に過失があったときは、この限りでない。

ア．a、b

イ．a、c

ウ．b、d

エ．c、d

問 8 債務不履行に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

ア．債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。

イ．債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したことを知らなくても、その期限が到来した時から遅滞の責任を負う。

ウ．金銭の給付を目的とする債務の不履行については、債務者は、不可抗力によるものであることを証明すれば、損害賠償の責任を免れる。

エ．特別の事情によって生じた損害は、当事者がその事情を現に予見していた場合に限り、債権者はその賠償を請求することができる。

問 9 共有に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

ア．不動産が数人の共有に属する場合において、共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、その共有者に、当該他の共有者の持分を取得させる旨の裁判をすることができる。

イ．共有物に、その形状又は効用の著しい変更を伴わない変更を加えるには、共有者全員の同意を得なければならない。

ウ．共有物の保存行為をするには、各共有者の持分の価格に従い、その過半数の同意を得なければならない。

エ．共有物の分割について共有者間に協議が調わず、裁判所に分割を請求した場合、裁判所は、共有物の現物を分割する方法又は共有物を競売してその代金を分割する方法のいずれかによらなければならず、共有者の一部に他の共有者の持分を取得させて代わりに金銭を支払わせる方法による分割を命ずることはできない。

問 10　不動産の物権変動に関する次のa～dの記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはいくつあるか。

a. AがBの詐欺を理由にAB間の甲土地の売買契約を取り消した後、Bが甲土地をCに売却した場合、AとCのうち先に登記を備えた者が、甲土地の所有権を対抗することができる。

b. Dが死亡し、その共同相続人E及びFのうちFが相続の放棄をした場合において、Fの債権者GがFも共同相続したものとして乙土地のFの法定相続分を差し押さえたときは、Eは、登記なくして、乙土地の全部の取得をGに対抗することができる。

c. Hが所有する丙土地を権原なく占有している者に対しては、Hは、登記がなくても、所有権に基づき丙土地の明渡しを請求することができる。

d. Iが、Jの所有する丁土地の遺贈（特定遺贈）を受けたが、その旨の登記をする前に、Jの相続人Kの債権者Lが丁土地を差し押さえた場合、Iは、登記なくして、遺贈による丁土地の取得をLに対抗することができる。

ア. 一つ
イ. 二つ
ウ. 三つ
エ. 四つ

問 11　借地借家法に規定する借地権に関する次の記述のうち、同法の規定によれば、正しいものはどれか。

ア. 借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求したときは、借地権設定者は、遅滞なく異議を述べれば、正当の事由の有無にかかわらず、更新を拒絶することができる。

イ. 借地権の存続期間が満了する前に建物が滅失し、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を借地権設定者の承諾を得て築造したときは、借地権は、原則として、承諾があった日又は建物が築造された日のいずれか早い日から20年間存続する。

ウ. 臨時設備の設置その他一時使用のために借地権を設定したことが明らかな場合であっても、借地権の存続期間を30年とする規定は適用される。

エ. 事業用定期借地権等は、専ら事業の用に供する建物の所有を目的とするものに限られるが、従業員の社宅として使用する建物であれば、その所有を目的として設定することができる。

問 12　借地借家法に規定する建物の賃貸借（定期建物賃貸借及び一時使用目的のものを除く。）に関する次のa～dの記述のうち、同法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

a. 期間を1年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなされる。

b. 建物の賃貸人が正当の事由をもって解約の申入れをした場合、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から6か月を経過することによって終了する。

c. 建物の賃貸借の期間が満了した後、建物の賃借人が使用を継続する場合において、建物の賃貸人が遅滞なく異議を述べたときは、その異議に正当の事由がなくても、契約は更新されない。

d. 建物の賃借人が借賃の減額を請求したが、当事者間に協議が調わないときは、建物の賃貸人は、減額を正当とする裁判が確定するまでは、借賃の支払を一切請求することができない。

ア. 一つ
イ. 二つ
ウ. 三つ
エ. 四つ

問 13　令和8年4月1日施行の改正後の建物の区分所有等に関する法律（以下この問において「法」という。）に関する次の記述のうち、法の規定によれば、正しいものはどれか。

ア. 規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各過半数を有する者が出席した集会において、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によってする。

イ. 建替え決議は、建物が耐震性を欠くなど法に定める事由がある場合であっても、区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数によらなければならない。

ウ. 管理者は、所在を知ることができない区分所有者がいる場合には、裁判所の裁判を経ることなく、自らの判断でその区分所有者及びその議決権を集会の決議の母数から除外することができる。

エ. 裁判所により選任された管理不全専有部分管理人は、その対象である専有部分の区分所有者に代わって、集会において議決権を行使することができる。

問 14　不動産の登記に関する次の a～d の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

a. 所有権の登記名義人の住所について変更があったときは、当該所有権の登記名義人は、その変更があった日から 2 年以内に、住所についての変更の登記を申請しなければならない。
b. 相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から 3 年以内に所有権の移転の登記を申請しなければならず、正当な理由なくその申請を怠ったときは、10 万円以下の過料に処せられる。
c. 所有不動産記録証明書（特定の者が所有権の登記名義人として記録されている不動産の一覧を証明した書面）は、何人も、手数料を納付すれば、他人が所有権の登記名義人として記録されている不動産についても、その交付を請求することができる。
d. 所有権の登記名義人が、正当な理由なく住所についての変更の登記の申請を怠ったときは、10 万円以下の過料に処せられる。

ア．一つ
イ．二つ
ウ．三つ
エ．四つ

問 15　都市計画法に関する次の記述のうち、同法の規定によれば、正しいものはどれか。

ア．市街化調整区域については、原則として用途地域を定めるものとされている。
イ．都市計画区域については、都市計画に、当該都市計画区域の整備、開発及び保全の方針を定めるものとする。
ウ．準都市計画区域については、都市計画に、高度利用地区を定めることができる。
エ．地区計画は、市街化調整区域内においては定めることができない。

問 16　都市計画法に規定する開発許可に関する次の a～d の記述のうち、同法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

a. 市街化調整区域内において、畜舎その他の農業の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為については、開発許可を受ける必要はない。
b. 市街化区域内において、900㎡の宅地分譲のために行う開発行為については、原則として、開発許可を受ける必要はない。
c. 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、9,000㎡の住宅団地の建設のために行う開発行為については、開発許可を受ける必要はない。
d. 開発許可を申請しようとする者は、原則として、開発区域内の土地等について、当該開発行為の施行等の妨げとなる権利を有する者の相当数の同意を得ていなければならない。

ア．一つ
イ．二つ
ウ．三つ
エ．四つ

問 17　建築基準法（以下この問において「法」という。）の建築確認に関する次の記述のうち、令和 7 年 4 月 1 日施行の改正後の法の規定によれば、正しいものはどれか。

ア．都市計画区域、準都市計画区域、準景観地区及び知事指定区域のいずれにも属しない区域内において、木造平屋建て、延べ面積 180㎡の住宅を新築する場合、建築確認を受けなければならない。
イ．木造 2 階建て、延べ面積 120㎡の住宅について大規模の修繕をする場合、建築確認を受けなければならない。
ウ．防火地域内において、既存の建築物に床面積 8㎡の増築をする場合、増築に係る部分の床面積が 10㎡以内であるから、建築確認を受ける必要はない。
エ．事務所の用途に供する建築物の一部を、床面積の合計が 200㎡の飲食店に用途変更する場合、建築確認を受けなければならない。

問 18　建築基準法に関する次の a～d の記述のうち、同法の規定によれば、正しいものの組合せはどれか。

a. 都市計画において定められた建蔽率の限度が 10 分の 8 とされている地域内で、かつ、準防火地域内にある耐火建築物については、建蔽率の制限は適用されない。
b. 第一種低層住居専用地域内においては、建築物の高さは、原則として、10m 又は 12m のうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。
c. 前面道路の幅員が 12m 以上である建築物であっても、その容積率は、前面道路の幅員のメートルの数値に法定の数値を乗じたもの以下でなければならない。
d. 建築物の敷地が 2 以上の用途地域にわたる場合においては、その建築物又はその敷地の全部について、敷地の過半の属する地域の用途に関する規定が適用される。

ア．a、b
イ．a、c
ウ．b、d
エ．c、d

問 19　宅地造成及び特定盛土等規制法に関する次の記述のうち、同法の規定によれば、正しいものはどれか。

なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市及び中核市にあってはその長をいうものとする。

ア．特定盛土等規制区域内において行われる特定盛土等又は土石の堆積に関する工事（都道府県知事の許可を要するものを除く。）については、工事主は、当該工事に着手する日の 14 日前までに、当該工事の計画を都道府県知事に届け出なければならない。

イ．宅地造成等工事規制区域内において宅地造成又は特定盛土等に関する工事の許可を受けた工事主は、当該許可に係る工事を完了したときは、都道府県知事の検査を申請しなければならない。

ウ．宅地造成等工事規制区域内において、宅地において行う盛土であって、高さが 1.5m の崖を生ずるもの（盛土をする土地の面積 200㎡）に関する工事については、崖の高さが 2m 以下であるから、都道府県知事の許可を受ける必要はない。

エ．都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地について、宅地造成等に伴う災害の防止のため必要があると認める場合であっても、その土地の所有者等に対し、擁壁等の設置等の工事を行うことを命ずることはできない。

問 20　土地区画整理法に関する次の a～d の記述のうち、同法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

a．土地区画整理組合は、換地計画において、土地区画整理事業の施行の費用に充てるため、又は規準、規約若しくは定款で定める目的のため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。

b．仮換地が指定された場合においては、従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、仮換地について、従前の宅地について有する権利の内容である使用又は収益と同じ使用又は収益をすることができる。

c．換地計画において定められた換地は、換地処分の公告があった日において、従前の宅地とみなされる。

d．換地処分の公告があった後においては、施行地区内の土地及び建物に関しては、施行者による土地区画整理事業の施行による変動に係る登記がされるまでは、いかなる場合であっても、他の登記をすることができない。

ア．一つ
イ．二つ
ウ．三つ
エ．四つ

問 21　農地法（以下この問において「法」という。）に関する次の記述のうち、法の規定によれば、正しいものはどれか。

ア．相続により農地の所有権を取得した者は、法第 3 条第 1 項の許可を受ける必要はないが、遅滞なく、その農地の存する市町村の農業委員会にその旨を届け出なければならない。

イ．市街化調整区域内において、農業者が自己の所有する農地を自己の住宅の敷地に転用する場合には、その面積が 2a 未満であれば、法第 4 条第 1 項の許可を受ける必要はない。

ウ．4ha を超える農地を農地以外のものに転用する場合には、農林水産大臣の許可を受けなければならない。

エ．法第 4 条第 1 項又は第 5 条第 1 項の規定に違反して農地を転用した者が法人である場合であっても、その法人に科される罰金の上限は 300 万円である。

問 22　国土利用計画法第 23 条の届出（以下この問において「事後届出」という。）に関する次の記述のうち、同法の規定によれば、正しいものはどれか。

ア．事後届出が必要な土地売買等の契約を締結した場合、権利取得者は、その契約を締結した日から起算して 3 週間以内に、事後届出をしなければならない。

イ．都市計画区域外に所在する 8,000㎡の土地を売買により取得した者は、事後届出をしなければならない。

ウ．市街化区域内に所在する 2,500㎡の土地について、金銭の授受を伴わない交換契約を締結した場合には、対価の授受がないから、事後届出をする必要はない。

エ．事後届出が必要な土地売買等の契約が停止条件付きのものである場合、権利取得者は、停止条件が成就した日ではなく、その契約を締結した日から起算して 2 週間以内に事後届出をしなければならない。

問 23　印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

ア．土地の売買契約書で、売買金額の記載がないものには、印紙税は課されない。

イ．宅地建物取引業者である法人が、建物の売買代金 4 万円を受け取った際に作成する受取書には、印紙税が課される。

ウ．土地の賃貸借契約書に、月額賃料の記載はあるが権利金その他後日返還されることが予定されていない金額の記載がない場合、当該契約書は、記載金額のない契約書として印紙税が課される。

エ．課税文書に貼り付けた印紙の消印は、当該文書の作成者本人の印章又は署名で行わなければならず、作成者の代理人や従業者の印章又は署名で行うことはできない。

問 24　不動産取得税に関する次の記述のうち、令和8年4月1日以後に不動産を取得した場合を前提として、地方税法の規定によれば、正しいものはどれか。

ア．家屋を建築により取得した場合において、当該家屋の取得に係る不動産取得税の課税標準となるべき額が60万円であるときは、不動産取得税が課される。

イ．土地を売買により取得した場合において、当該土地の取得に係る不動産取得税の課税標準となるべき額が15万円であるときは、不動産取得税が課される。

ウ．住宅又は土地の取得に対して課する不動産取得税の税率は、標準税率である100分の4に代えて、100分の3とされている。

エ．家屋を売買により取得した場合の不動産取得税の免税点は、課税標準となるべき額が1戸につき12万円である。

問 25　地価公示法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

ア．土地鑑定委員会は、毎年1月1日及び7月1日の年2回、標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定し、公示する。

イ．土地鑑定委員会は、標準地について2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求めたときは、それらの鑑定評価額の平均値を当該標準地の正常な価格として判定しなければならない。

ウ．標準地の正常な価格は、当該土地に借地権等の使用収益を制限する権利が存する場合には、その権利が存するものとして通常成立すると認められる価格をいう。

エ．不動産鑑定士は、公示区域内の土地について鑑定評価を行う場合において、当該土地の正常な価格を求めるときは、公示価格を規準としなければならない。

問 26　宅地建物取引業の免許（以下この問において「免許」という。）に関する次のa～dの記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

a．社会福祉法人Aが、高齢者の居住の用に供する建物を建設し、自ら貸主として不特定多数の者に反復継続して賃貸する場合、Aは免許を受ける必要はない。

b．B社が、Cの所有する土地を区画割りした宅地の分譲について、Cから代理の依頼を受けて不特定多数の者に反復継続して販売する場合、B社は免許を受けなければならない。

c．信託業法第3条の免許を受けた信託会社Dは、宅地建物取引業を営もうとする場合、国土交通大臣に一定の事項を届け出れば、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者とみなされる。

d．農業協同組合Eが、組合員以外の者も含めた不特定多数の者に対し、宅地を反復継続して分譲する場合、Eは免許を受ける必要はない。

ア．一つ

イ．二つ

ウ．三つ

エ．四つ

問 27　宅地建物取引業の免許（以下この問において「免許」という。）の基準に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

ア．Aが道路交通法違反により拘禁刑に処せられた場合、その罪は宅地建物取引業と関係がないから、Aは、刑の執行を終わった日から5年を経過していなくても、免許を受けることができる。

イ．Bが宅地建物取引業法違反により罰金の刑に処せられた場合、Bは、その刑の執行を終わった日から5年を経過しなければ、免許を受けることができない。

ウ．Cが刑法第204条（傷害）の罪により拘禁刑の判決を受け、控訴中である場合、Cは、免許を受けることができない。

エ．D社が不正の手段により免許を受けたとして免許を取り消された場合、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内にD社の役員であったEは、当該取消しの日から3年を経過すれば、免許を受けることができる。

問 28　宅地建物取引業者の免許の申請及び届出に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

ア．国土交通大臣の免許を受けようとする者は、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由することなく、免許申請書を提出する（主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長等に直接提出する）。

イ．個人である宅地建物取引業者Aが死亡した場合、Aの相続人は、Aの死亡の日から30日以内に、その旨を免許権者に届け出なければならない。

ウ．甲県知事の免許を受けている宅地建物取引業者Bが、その唯一の事務所である本店を甲県から乙県に移転した場合、Bは、甲県知事に対し、事務所の所在地の変更を届け出なければならない。

エ．宅地建物取引業者であるC社が宅地建物取引業を廃止した場合、C社を代表する役員は、その日から2週間以内に、その旨を免許権者に届け出なければならない。

問 29　宅地建物取引士資格登録（以下この問において「登録」という。）に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

ア．登録を受けている者が宅地建物取引業法違反により罰金の刑に処せられた場合であっても、その旨を登録をしている都道府県知事に届け出る必要はない。

イ．都道府県知事は、宅地建物取引士資格登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

ウ．登録を受けている者が登録の移転を申請する場合、移転先の都道府県知事に直接申請しなければならず、現に登録をしている都道府県知事を経由することはできない。

エ．宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者は、宅地建物取引士資格試験に合格していても、登録を受けることができない。

問 30　宅地建物取引士証（以下この問において「宅建士証」という。）に関する次の a～d の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

a．宅建士証の有効期間は 5 年であり、申請によりその更新を受けることができる。

b．宅地建物取引士は、宅建士証を亡失したときは、その交付を受けた都道府県知事に対し、再交付を申請することができる。

c．宅地建物取引士資格試験に合格した日から 1 年以内に宅建士証の交付を受けた者は、その後の宅建士証の有効期間の更新の際にも、都道府県知事が指定する講習を受講する必要はない。

d．宅地建物取引士は、登録が消除されたときは、その日から 30 日以内に、宅建士証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。

ア．一つ

イ．二つ

ウ．三つ

エ．四つ

問 31　宅地建物取引業者の事務所等における標識、帳簿及び従業者名簿に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

ア．宅地建物取引業者は、事務所ごとに備える従業者名簿に、従業者の生年月日を記載しなければならない。

イ．宅地建物取引業者が事務所に掲げる標識には、その事務所に置かれている専任の宅地建物取引士の氏名を記載しなければならない。

ウ．宅地建物取引業者は、契約の締結又は買受けの申込みの受付を行う案内所を設置する場合、その業務を開始する日の 2 週間前までに、所定の事項を免許権者及び案内所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。

エ．宅地建物取引業者は、事務所ごとに業務に関する帳簿を備え、取引のあったつど所定の事項を記載し、各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後 5 年間（当該宅地建物取引業者が自ら売主となる新築住宅に係るものにあっては 10 年間）保存しなければならない。

問 32　宅地建物取引業者 A（甲県知事免許）の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

ア．A は、営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託すれば、その旨を甲県知事に届け出る前であっても、事業を開始することができる。

イ．A が金銭のみで営業保証金を供託している場合において、主たる事務所を移転したためその最寄りの供託所が変更したときは、A は、遅滞なく、従前の供託所に対し、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求しなければならない。

ウ．A と宅地建物取引業に関し取引をした宅地建物取引業者は、その取引により生じた債権に関し、A が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。

エ．A が営業保証金を取り戻すために公告をする場合、その公告で定める申出の期間は、3 か月を下らない一定期間とすれば足りる。

問 33　宅地建物取引業保証協会（以下この問において「保証協会」という。）に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

ア．保証協会は、宅地建物取引業者のみを社員とする一般財団法人であって、国土交通大臣の指定を受けたものである。

イ．保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者（宅地建物取引業者に該当する者を除く。）は、その取引により生じた債権に関し、その額にかかわらず、弁済業務保証金から弁済を受けることができる。

ウ．保証協会の社員は、弁済業務保証金分担金を、金銭のほか、国債証券その他の有価証券で納付することができる。

エ．保証協会の社員は、保証協会から還付充当金を納付すべき旨の通知を受けた日から 2 週間以内にその通知された額の還付充当金を納付しないときは、社員の地位を失う。

問 34　宅地建物取引業者Aが、Bから、B所有の宅地の売却の媒介を依頼された場合における媒介契約に関する次のa～dの記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

a. AがBとの間で専任媒介契約を締結し、当該宅地を指定流通機構に登録する場合、当該宅地に係る取引の申込みの受付に関する状況は、登録すべき事項に含まれない。
b. AがBとの間で一般媒介契約を締結した場合、Aは、宅地建物取引業法第34条の2第1項の規定に基づく書面を作成してBに交付する必要はない。
c. AがBとの間で専属専任媒介契約を締結した場合、Aは、Bに対し、当該専属専任媒介契約に係る業務の処理状況を2週間に1回以上報告すれば足りる。
d. Aは、当該宅地を売買すべき価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならない。

ア．一つ
イ．二つ
ウ．三つ
エ．四つ

問 35　宅地建物取引業者が行う広告及び業務に関する次のa～dの記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

a. 宅地建物取引業者が、宅地の売買に関する広告において、著しく事実に相違する表示をした場合、その広告を見て取引をした者が実際にいなかったとしても、誇大広告等の禁止に違反する。
b. 宅地建物取引業者は、宅地の売買に関する広告をするときに取引態様の別を明示していた場合であっても、その広告を見た者から売買に関する注文を受けたときは、遅滞なく、その注文をした者に対し、取引態様の別を明らかにしなければならない。
c. 宅地建物取引業者は、建物の売買に関する広告をするときは、当該建物の将来の環境又は交通その他の利便について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
d. 宅地建物取引業者が、手付金を分割して受領することとして契約の締結を誘引することは、手付について信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為には当たらない。

ア．一つ
イ．二つ
ウ．三つ
エ．四つ

問 36　宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買の媒介を行う場合において、宅地建物取引業法第35条の規定に基づき重要事項として説明しなければならない事項に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

ア．区分所有建物の売買の媒介を行う場合において、当該一棟の建物及びその敷地の管理者が、管理組合から委託を受けて管理事務を行うマンション管理業者であるときは、その旨を説明しなければならない。
イ．建物の売買の媒介を行う場合、当該建物について石綿の使用の有無の調査の結果が記録されていないときは、宅地建物取引業者は、自ら石綿の使用の有無の調査を行い、その結果を説明しなければならない。
ウ．宅地の売買の媒介を行う場合、当該宅地が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の規定により指定された土砂災害警戒区域内にあるときであっても、その旨を説明する必要はない。
エ．建物の売買の媒介を行う場合、代金以外に授受される金銭があるときは、その額を説明すれば足り、その授受の目的を説明する必要はない。

問 37　宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明（以下この問において「重要事項説明」という。）及び同条の規定により交付すべき書面（以下この問において「35条書面」という。）に関する次のa～dの記述のうち、同法の規定によれば、正しいものの組合せはどれか。

a. 建物の貸借の媒介を行う場合、契約期間及び契約の更新に関する事項は、重要事項説明の対象とならない。
b. 建物の貸借の媒介を行う場合、敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項を説明しなければならない。
c. テレビ会議等のITを活用して重要事項説明を行う場合には、宅地建物取引士証を画面上で相手方に提示する必要はない。
d. 宅地建物取引業者は、相手方等の承諾を得て、35条書面の交付に代えて、35条書面に記載すべき事項を電磁的方法であって宅地建物取引士の記名に代わる措置を講ずるものにより提供することができる。

ア．a、b
イ．a、c
ウ．b、d
エ．c、d

問 38　宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面（以下この問において「37条書面」という。）に関する次のa～dの記述のうち、同法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

a. 宅地建物取引業者は、37条書面を作成したときは、宅地建物取引士をして当該書面に記名させなければならないが、押印させる必要はない。
b. 既存の建物の売買の媒介を行った場合、宅地建物取引業者は、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を37条書面に記載しなければならない。
c. 建物の貸借の媒介を行った場合、借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、宅地建物取引業者は、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的を37条書面に記載しなければならない。
d. 宅地建物取引業者が自ら売主として宅地建物取引業者である買主と建物の売買契約を締結した場合には、37条書面の交付を省略することができる。

ア．一つ
イ．二つ
ウ．三つ
エ．四つ

問 39　宅地建物取引業者に適用される犯罪による収益の移転防止に関する法律（以下この問において「犯罪収益移転防止法」という。）に関する次の記述のうち、同法の規定によれば、正しいものはどれか。

ア．宅地建物取引業者が取引時確認を行わなければならない取引には、宅地又は建物の売買契約の締結又はその代理若しくは媒介のほか、建物の賃貸借契約の締結の媒介も含まれる。
イ．宅地建物取引業者は、取引時確認を行った場合には、直ちに確認記録を作成し、取引が終了した日から5年間保存しなければならない。
ウ．宅地建物取引業者は、取引において収受した財産が犯罪による収益である疑いがあると認められる場合には、速やかに、その取引の相手方の住所地を管轄する警察署長に疑わしい取引の届出をしなければならない。
エ．宅地建物取引業者が個人の顧客との間で宅地の売買契約を締結する場合、取引時確認として、本人特定事項（氏名、住居及び生年月日）に加え、取引を行う目的及び職業を確認しなければならない。

問 40　宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で宅地の売買契約を締結した場合における宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次のa～dの記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

a. Bが、Aの事務所で買受けの申込みをし、その場で売買契約を締結した場合であっても、Bは、クーリング・オフについて書面で告げられた日から起算して8日を経過するまでは、当該契約を解除することができる。
b. Bが、喫茶店で買受けの申込みをした際に、Aからクーリング・オフについて口頭でのみ告げられた場合、その日から起算して8日を経過したときは、Bは、申込みの撤回をすることができない。
c. Bがクーリング・オフにより売買契約を解除した場合、Aは、その解除に伴う損害賠償又は違約金の支払をBに請求することができない。
d. Bが、自ら申し出て、喫茶店で買受けの申込みをした場合には、Bは、クーリング・オフにより申込みの撤回をすることができない。

ア．一つ
イ．二つ
ウ．三つ
エ．四つ

問 41　宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で、建築工事完了前のマンション（代金3,000万円）の売買契約を締結する場合（Bへの所有権移転の登記はされていないものとする。）に関する次のa～dの記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものの組合せはどれか。

a. Aは、手付金として150万円を受領する場合、宅地建物取引業法第41条に規定する手付金等の保全措置を講じる必要はない。
b. Aは、当該マンションについては、指定保管機関による保管の方法により手付金等の保全措置を講じることはできない。
c. Aは、Bから手付を受領した場合、Bが契約の履行に着手する前であれば、手付の倍額を口頭で提供することにより、契約を解除することができる。
d. AとBとの間で、建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合において、Bがその不適合をAに通知すべき期間を建物の引渡しの日から1年間とする特約を定めた場合、その特約は有効である。

ア．a、b
イ．a、c
ウ．b、d
エ．c、d

問 42　宅地建物取引業者A（消費税課税事業者）が、売主Bから媒介の依頼を受け、Bが所有する空家（代金600万円。消費税等相当額を含まない。）の売買契約を成立させた。Aは、当該媒介に当たり、通常の売買の媒介と比較して現地調査等の費用を多く要するものとして、媒介契約の締結に際し、あらかじめBに対して報酬の額について説明し、Bと合意していた。この場合において、AがBから受領できる報酬の上限額に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

ア．AがBから受領できる報酬の上限額は、198,000円である。
イ．AがBから受領できる報酬の上限額は、264,000円である。
ウ．AがBから受領できる報酬の上限額は、300,000円である。
エ．AがBから受領できる報酬の上限額は、330,000円である。

問 43　宅地建物取引業者A（消費税課税事業者）は、貸主B及び借主Cの双方から媒介の依頼を受け、居住の用に供する建物（1か月の借賃12万円。消費税等相当額を含まない。）の賃貸借契約を成立させた。この場合においてAが受領することができる報酬に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

ア．Aは、Bの承諾を得ていなくても、Bから132,000円を上限として報酬を受領することができる。
イ．Aは、Cの承諾を得ている場合、Cから132,000円、Bから66,000円をそれぞれ上限として報酬を受領することができる。
ウ．Aは、権利金（返還されないもの）の授受がある場合には、居住の用に供する建物であっても、権利金の額を売買に係る代金の額とみなして算定した額を上限として報酬を受領することができる。
エ．Aは、B及びCのいずれの承諾も得ていない場合、Bから66,000円、Cから66,000円をそれぞれ上限として報酬を受領することができる。

問 44　宅地建物取引業法に規定する監督処分及び罰則に関する次の記述のうち、同法の規定によれば、正しいものはどれか。

ア．国土交通大臣又は都道府県知事は、宅地建物取引業者に対し、2年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
イ．宅地建物取引士が、他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義を使用して宅地建物取引士である旨の表示をした場合、当該宅地建物取引士は、指示処分を受けることはあるが、事務禁止処分を受けることはない。
ウ．免許を受けないで宅地建物取引業を営んだ者は、3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科される。
エ．国土交通大臣又は都道府県知事は、宅地建物取引業者に対して指示処分をしようとするときは、聴聞を行う必要はない。

問 45　宅地建物取引業者Aが、自ら売主として新築住宅を販売する場合における特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結（以下この問において「資力確保措置」という。）に関する次の記述のうち、同法の規定によれば、正しいものはどれか。

ア．資力確保措置の対象となるのは、新築住宅の構造耐力上主要な部分の瑕疵に限られ、雨水の浸入を防止する部分の瑕疵は対象とならない。
イ．Aが住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしている場合、Aは、新築住宅の引渡しの時までに、買主に対し、供託所の所在地等について書面を交付して説明すれば足りる。
ウ．Aは、毎年3月31日及び9月30日の年2回の基準日ごとに、資力確保措置の状況について、免許権者に届け出なければならない。
エ．Aは、新築住宅の買主が宅地建物取引業者である場合には、当該新築住宅について資力確保措置を講ずる義務を負わない。